

Charte d'usage de l'intelligence artificielle

Application participative destinée aux collectivités territoriales

Nom de l'application : [NOM DE L'APPLICATION]

Collectivité ou structure porteuse : [NOM DE LA COLLECTIVITÉ / STRUCTURE]

Territoire concerné : [COMMUNE / EPCI / MÉTROPOLE]

Service responsable : [SERVICE RESPONSABLE]

Contact général : [ADRESSE E-MAIL]

Contact DPO : [CONTACT DPO]

Date de mise à jour : [DATE]

1. Objet de la charte IA

La présente charte définit les conditions dans lesquelles l'intelligence artificielle peut être utilisée dans l'application **[NOM DE L'APPLICATION]**.

L'application est un outil participatif destiné à accompagner la vie locale, la connaissance du territoire, la valorisation des associations et événements, la remontée de contributions habitantes et l'aide à la décision publique locale.

L'intelligence artificielle peut être utilisée comme un outil d'assistance. Elle peut aider à organiser, reformuler, synthétiser ou analyser des contributions. Elle ne remplace jamais la responsabilité humaine, la modération humaine, l'expertise territoriale, le regard des agents publics, ni la décision finale de la collectivité.

La règle centrale est la suivante :

L'IA assiste. L'humain décide.

2. Principes généraux

L'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'application repose sur les principes suivants :

- utilité publique ;
- transparence ;
- supervision humaine ;
- minimisation des données ;
- protection des personnes ;
- protection renforcée des mineurs ;
- absence de décision automatisée sensible ;
- traçabilité des usages ;
- sobriété technique ;
- accessibilité et compréhension par les habitants ;

- respect du rôle de la collectivité.

L'IA est utilisée uniquement lorsque son usage apporte une aide réelle à la compréhension des contributions, à la qualité du service ou à la préparation d'une analyse territoriale.

L'IA ne doit pas créer de confusion entre une aide technique et une décision officielle de la collectivité.

3. Usages autorisés de l'IA

L'intelligence artificielle peut être utilisée pour assister les tâches suivantes :

3.1. Classement thématique

L'IA peut proposer un classement des contributions par thèmes :

- mobilité ;
- espace public ;
- alimentation locale ;
- nature en ville ;
- sécurité ressentie ;
- accessibilité ;
- propreté ;
- associations ;
- événements ;
- équipements ;
- usages de quartier ;
- besoins de proximité.

Ce classement reste une proposition. Il peut être corrigé par un modérateur ou un agent autorisé.

3.2. Détection de doublons

L'IA peut aider à repérer plusieurs contributions portant sur un même lieu, un même événement, une même association ou un même besoin.

Cette détection permet d'éviter les répétitions et d'améliorer la lisibilité de l'application.

3.3. Reformulation

L'IA peut proposer une reformulation plus claire, plus neutre ou plus lisible d'une contribution.

La reformulation doit respecter le sens de la contribution initiale. Elle ne doit pas transformer l'intention du contributeur ni modifier la portée de son message.

Toute reformulation destinée à être publiée est relue par un humain.

3.4. Aide à l'anonymisation

L'IA peut aider à repérer des informations personnelles dans une contribution :

- nom complet ;
- adresse personnelle ;
- numéro de téléphone ;
- adresse e-mail ;
- donnée de santé ;
- donnée scolaire nominative ;
- situation familiale ;
- information permettant d'identifier une personne ;
- accusation visant une personne identifiable.

L'IA peut proposer une version anonymisée. Cette proposition est toujours contrôlée par un modérateur ou un agent autorisé.

3.5. Synthèse de contributions

L'IA peut produire une première synthèse de contributions, par exemple :

- synthèse par quartier ;
- synthèse par thème ;
- synthèse d'un atelier participatif ;
- synthèse d'un ensemble de propositions ;
- synthèse d'événements ou d'initiatives locales.

Cette synthèse reste un document de travail. Elle doit être relue, corrigée et validée avant toute diffusion.

3.6. Aide à la préparation de diagnostics

L'IA peut aider à préparer une première lecture de tendances territoriales :

- besoins récurrents ;
- lieux fréquemment mentionnés ;
- thématiques dominantes ;
- points de vigilance ;
- attentes habitantes ;
- ressources locales à valoriser.

Cette analyse ne constitue pas une décision publique. Elle sert uniquement d'appui à un travail humain d'interprétation, de vérification et de mise en contexte.

3.7. Aide rédactionnelle interne

L'IA peut aider les agents ou administrateurs à préparer :

- une note de synthèse ;
- un compte rendu ;

- une trame de bilan ;
- une fiche thématique ;
- une proposition de message aux contributeurs ;
- une notice explicative.

Ces productions sont relues avant diffusion.

4. Usages interdits de l'IA

L'intelligence artificielle ne peut jamais être utilisée pour :

- décider seule de publier une contribution ;
- décider seule de refuser une contribution ;
- décider seule de retirer une contribution ;
- décider seule de prioriser un signalement ;
- qualifier juridiquement un contenu ;
- déterminer automatiquement qu'un quartier est dangereux ;
- noter un habitant ;
- classer des personnes ;
- évaluer la fiabilité d'un habitant ;
- établir un profil individuel ;
- reconnaître les émotions sur un visage ;
- identifier automatiquement un enfant ;
- identifier une personne sur une photo ;
- attribuer une intention à une personne ;
- produire une décision défavorable à une personne sans intervention humaine ;
- remplacer l'analyse d'un agent, d'un modérateur, d'un élu ou d'un service compétent.

L'IA ne doit pas servir à surveiller les habitants, à les évaluer ou à les catégoriser.

L'IA ne doit pas produire de classement social, de notation citoyenne, de profilage politique, de profilage sensible ou de décision automatisée ayant un effet significatif sur une personne.

5. Supervision humaine

Toute utilisation de l'IA dans l'application reste placée sous supervision humaine.

Cette supervision repose sur trois niveaux :

5.1. Intervention humaine dans la décision

Une personne autorisée garde la décision finale sur :

- la publication d'une contribution ;
- le refus d'une contribution ;
- la demande de modification ;
- le retrait après signalement ;

- l'archivage ;
- la diffusion d'une synthèse ;
- l'utilisation d'un résultat produit par IA.

5.2. Contrôle humain des résultats

Les résultats produits par l'IA sont relus avant utilisation.

Le modérateur ou l'agent autorisé peut :

- accepter la proposition ;
- la corriger ;
- l'ignorer ;
- la compléter ;
- demander une nouvelle analyse ;
- arrêter l'usage de l'outil si le résultat est inadapté.

5.3. Responsabilité humaine

La collectivité, l'administrateur ou le service responsable conserve la responsabilité des contenus publiés, des synthèses diffusées et des décisions prises dans l'application.

L'IA ne possède aucune responsabilité éditoriale, administrative ou juridique.

6. Transparence envers les utilisateurs

Les utilisateurs sont informés de manière claire lorsque l'IA peut être utilisée dans l'application.

L'information doit préciser :

- les usages possibles de l'IA ;
- les limites de l'IA ;
- l'existence d'une validation humaine ;
- les droits des personnes ;
- le contact permettant de poser une question ou demander une correction.

Une mention simple peut être affichée dans l'application :

Cette application peut utiliser l'intelligence artificielle pour aider à classer, synthétiser, reformuler ou anonymiser certaines contributions. Aucune publication, aucun refus et aucune priorisation ne sont décidés automatiquement. Une validation humaine reste toujours nécessaire.

7. Protection des données personnelles

L'utilisation de l'IA respecte les principes de protection des données personnelles.

Les données utilisées doivent être :

- limitées au strict nécessaire ;
- liées aux finalités de l'application ;
- protégées contre les accès non autorisés ;
- conservées pendant une durée proportionnée ;
- anonymisées ou pseudonymisées lorsque cela est possible ;
- exclues des traitements inutiles ou excessifs.

L'IA ne doit pas recevoir de données sensibles lorsque leur traitement n'est pas nécessaire.

Les données suivantes sont évitées :

- noms complets d'habitants ;
- adresses personnelles ;
- numéros de téléphone ;
- données de santé ;
- données scolaires nominatives ;
- opinions politiques ;
- croyances religieuses ;
- origine réelle ou supposée ;
- orientation sexuelle ;
- situation familiale ;
- visage d'enfant ;
- photo de personne reconnaissable sans autorisation ;
- accusation nominative contre une personne.

Les contributions transmises à un outil d'IA doivent être limitées, nettoyées ou anonymisées autant que possible.

8. Protection renforcée des mineurs

Les mineurs font l'objet d'une attention particulière.

L'IA ne doit jamais être utilisée pour :

- identifier un enfant ;
- analyser son visage ;
- reconnaître ses émotions ;
- classer son comportement ;
- évaluer sa personnalité ;
- traiter une donnée scolaire nominative ;
- produire une décision individuelle le concernant.

Les contributions issues d'ateliers avec des enfants sont traitées sous forme collective, anonymisée ou très encadrée.

Les photos d'enfants reconnaissables sont exclues de tout traitement IA destiné à une publication publique, sauf cadre spécifique validé par la collectivité, le DPO et les autorisations nécessaires.

9. Qualité, limites et vérification

Les résultats produits par l'IA peuvent contenir des erreurs, des approximations, des oublis ou des biais.

Pour cette raison :

- les synthèses générées sont relues ;
- les informations factuelles sont vérifiées ;
- les contributions originales restent consultables par les personnes autorisées ;
- les résultats IA ne sont pas utilisés comme preuve unique ;
- les décisions restent fondées sur une appréciation humaine ;
- les résultats sensibles sont soumis à une vigilance renforcée.

L'IA ne remplace pas :

- l'enquête de terrain ;
- la concertation ;
- l'expertise technique ;
- le dialogue avec les habitants ;
- la connaissance fine des quartiers ;
- l'analyse juridique ;
- la décision de la collectivité.

10. Traçabilité des usages

Les usages importants de l'IA doivent pouvoir être tracés.

La collectivité peut tenir un registre interne indiquant :

- la fonctionnalité IA utilisée ;
- la finalité poursuivie ;
- les types de données traitées ;
- le fournisseur ou outil utilisé ;
- les personnes habilitées ;
- les modalités de supervision humaine ;
- les mesures de sécurité ;
- les limites identifiées ;
- les dates de mise à jour ;
- les incidents ou corrections importantes.

Les décisions de modération restent journalisées séparément.

La traçabilité doit être proportionnée. Elle ne doit pas conduire à collecter plus de données personnelles que nécessaire.

11. Sécurité des outils IA

Tout outil IA utilisé dans l'application doit être évalué avant déploiement.

Cette évaluation porte notamment sur :

- l'hébergement des données ;
- les conditions d'utilisation du fournisseur ;
- la réutilisation éventuelle des données ;
- la confidentialité ;
- la sécurité ;
- les accès ;
- les journaux ;
- les droits d'administration ;
- la possibilité de désactiver la fonctionnalité ;
- la conformité avec les règles de la collectivité.

Aucune donnée personnelle sensible ne doit être transmise à un outil externe sans validation préalable de la collectivité et du DPO.

12. Rôles et responsabilités

12.1. Collectivité

La collectivité définit les finalités de l'usage de l'IA, valide les fonctionnalités, désigne les personnes responsables et s'assure du respect du cadre juridique.

12.2. Administrateur

L'administrateur paramètre les fonctionnalités, limite les accès, active ou désactive les usages IA et veille à la sécurité technique.

12.3. Modérateur

Le modérateur utilise les résultats IA comme une aide. Il conserve son jugement, vérifie les résultats et prend une décision humaine.

12.4. DPO ou référent données

Le DPO ou référent données accompagne l'analyse des risques, la définition de la base légale, la minimisation des données, les durées de conservation et l'information des personnes.

12.5. Utilisateur

L'utilisateur est informé de l'existence possible de traitements IA. Il peut demander des précisions, une correction ou un réexamen lorsqu'une contribution le concerne.

13. Clause relative aux contributions habitantes

Les contributions habitantes peuvent faire l'objet d'une aide automatisée au tri, à l'anonymisation, à la reformulation ou à la synthèse.

Cette aide automatisée ne modifie pas la règle de publication :

Toute contribution habitante reste en attente de validation humaine avant publication.

L'IA ne décide pas :

- qu'une contribution est acceptable ;
- qu'une contribution est illicite ;
- qu'une contribution est prioritaire ;
- qu'un contenu doit être supprimé ;
- qu'une personne ou un groupe doit être mis en cause.

14. Clause relative aux synthèses territoriales

Les synthèses produites avec l'aide de l'IA sont des documents préparatoires.

Elles peuvent aider à repérer :

- des thèmes récurrents ;
- des besoins exprimés ;
- des ressources locales ;
- des lieux mentionnés ;
- des pistes d'action ;
- des points de vigilance.

Avant toute diffusion, elles sont relues par une personne compétente.

Une synthèse IA ne doit pas être présentée comme une vérité territoriale. Elle doit être replacée dans un cadre plus large : données existantes, terrain, échanges avec les habitants, expertise des services, documents de planification, contraintes techniques et choix politiques.

15. Clause relative aux biais et discriminations

La collectivité veille à limiter les risques de biais.

Une vigilance particulière est portée aux situations où l'IA pourrait :

- invisibiliser certains quartiers ;
- surreprésenter les contributions les plus nombreuses ;

- donner trop d'importance aux contributions les plus récentes ;
- renforcer une image négative d'un lieu ;
- produire une lecture stigmatisante ;
- associer certains publics à des difficultés ;
- interpréter abusivement des ressentis habitants.

Les synthèses doivent être relues avec attention afin de préserver une lecture juste, nuancée et respectueuse du territoire.

16. Clause relative à l'accessibilité

Les informations relatives à l'usage de l'IA doivent être compréhensibles par tous.

L'application doit présenter l'IA avec un vocabulaire clair, éviter les formulations techniques excessives et proposer une explication simple des usages.

L'information sur l'IA doit être accessible :

- dans la charte IA ;
 - au moment du dépôt d'une contribution ;
 - dans la politique de confidentialité lorsque des données personnelles sont concernées ;
 - dans les documents internes destinés aux modérateurs.
-

17. Procédure en cas d'erreur ou de contestation

Un utilisateur peut signaler une erreur liée à l'usage de l'IA.

La demande peut concerner :

- une mauvaise reformulation ;
- une anonymisation insuffisante ;
- une synthèse inexacte ;
- un classement thématique erroné ;
- une contribution mal comprise ;
- une donnée personnelle conservée à tort ;
- une interprétation stigmatisante.

La demande est examinée par une personne habilitée.

La collectivité peut :

- corriger le contenu ;
- retirer le contenu ;
- anonymiser davantage ;
- modifier la synthèse ;
- archiver le contenu ;
- désactiver temporairement une fonctionnalité IA ;

- améliorer les consignes de modération.
-

18. Usages IA à documenter dans l'application

Avant activation d'une fonctionnalité IA, la collectivité complète une fiche interne indiquant :

- nom de la fonctionnalité ;
 - objectif ;
 - données utilisées ;
 - outil ou fournisseur ;
 - personnes habilitées ;
 - niveau de risque ;
 - contrôle humain prévu ;
 - information des utilisateurs ;
 - durée de conservation ;
 - mesures de sécurité ;
 - procédure de correction ;
 - date de validation ;
 - service responsable ;
 - avis du DPO si nécessaire.
-

19. Version courte affichable dans l'application

Cette application peut utiliser l'intelligence artificielle pour aider à classer, synthétiser, reformuler ou anonymiser certaines contributions.

L'IA est utilisée uniquement comme une aide. Elle ne décide jamais seule de publier, refuser, retirer ou prioriser une contribution.

Toute contribution habitante reste relue par une personne avant publication.

L'IA ne sert pas à noter les habitants, classer les personnes, identifier des enfants, reconnaître des émotions ou qualifier automatiquement un quartier.

Les données personnelles sont limitées au strict nécessaire. Les contenus sensibles, les noms complets, les photos de personnes reconnaissables et les données concernant les mineurs font l'objet d'une vigilance renforcée.

Vous pouvez demander une correction, un retrait ou une explication à l'adresse suivante : [CONTACT].

20. Checklist IA avant mise en ligne

Gouvernance

- ☐ Les usages IA sont identifiés.
- ☐ Le service responsable est désigné.
- ☐ Le DPO ou référent données est consulté.
- ☐ Les personnes habilitées sont listées.
- ☐ Les rôles sont définis.
- ☐ Une procédure de désactivation existe.

Données

- ☐ Les données transmises à l'IA sont limitées.
- ☐ Les données sensibles sont évitées.
- ☐ Les contributions sont anonymisées lorsque cela est possible.
- ☐ Les photos de personnes reconnaissables sont exclues ou encadrées.
- ☐ Les données de mineurs font l'objet d'une protection renforcée.
- ☐ Les durées de conservation sont définies.

Supervision humaine

- ☐ L'IA ne publie pas automatiquement.
- ☐ L'IA ne refuse pas automatiquement.
- ☐ L'IA ne priorise pas automatiquement.
- ☐ Un humain valide les synthèses.
- ☐ Un humain valide les reformulations.
- ☐ Un humain contrôle les anonymisations.
- ☐ Les modérateurs sont formés aux limites de l'IA.

Transparence

- ☐ Une mention courte est affichée dans l'application.
- ☐ La charte IA est accessible.
- ☐ Les utilisateurs comprennent le rôle de l'IA.
- ☐ Les limites de l'IA sont expliquées.
- ☐ Une adresse de contact est indiquée.

Sécurité

- ☐ Le fournisseur IA est identifié.
- ☐ Les conditions d'utilisation sont vérifiées.
- ☐ La réutilisation des données par le fournisseur est examinée.
- ☐ Les accès sont restreints.
- ☐ Les journaux sont protégés.
- ☐ Les exports sont limités.
- ☐ Les incidents sont documentés.

Qualité

- [] Les résultats IA sont vérifiés.
 - [] Les erreurs peuvent être corrigées.
 - [] Les biais sont surveillés.
 - [] Les synthèses sont contextualisées.
 - [] Les résultats ne remplacent pas le terrain.
 - [] Les résultats ne remplacent pas la décision publique.
-

21. Informations à compléter par la collectivité

Avant validation finale, la collectivité complète les éléments suivants :

- nom exact de l'application ;
 - service responsable ;
 - responsable de publication ;
 - contact DPO ;
 - contact modération ;
 - contact technique ;
 - liste des fonctionnalités IA activées ;
 - fournisseur ou outil IA utilisé ;
 - lieu d'hébergement des données ;
 - types de données traitées ;
 - base légale du traitement ;
 - durée de conservation ;
 - présence ou absence de comptes utilisateurs ;
 - présence ou absence de photos ;
 - présence ou absence de mineurs dans les contributions ;
 - procédure de validation humaine ;
 - procédure de correction ;
 - procédure de signalement ;
 - procédure de désactivation IA ;
 - date de validation par le DPO ou service juridique.
-

22. Mention de prudence

Cette charte IA constitue une base de travail avancée. Elle doit être adaptée au fonctionnement réel de l'application, aux fonctionnalités IA effectivement activées, au fournisseur technique retenu, aux données réellement traitées, au niveau d'intervention humaine prévu et aux règles internes de la collectivité.

Elle doit être relue et validée par le DPO ou le service juridique de la collectivité avant diffusion publique.